

r.g. n. 56601/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

così composto:

Marta lenzi	Presidente
Filomena Albano	Giudice
Stefano Calabria	Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 56601/2023, vertente

tra

Parte_1 ,

nato il 22 febbraio 1988 a Roma
con il patrocinio dell'avv. Massimo Madaio

-ricorrente-

e

Alessia Puca.

Nata il 28 giugno 1987 a Roma
con il patrocinio dell'avv. Vittoria Liburdi e dell'avv. Federica Gennari

-resistente -

nonché

con l'intervento del Pubblico Ministero

-interventore ex lege-

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le parti del presente giudizio hanno rappresentato di avere celebrato matrimonio concordatario nel Comune di Fiumicino in data 26 luglio 2016; dalla predetta unione matrimoniale è nato il figlio *Persona_1* (classe 2017).

Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la sig.ra Alessia Puca, rappresentando che nell'anno 2021 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, con decreto di omologazione n. 3155/2021 emesso tra Tribunale di Roma in data 18 febbraio 2021, che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti.

Alessia Puca, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.

Le parti, all'udienza del 17 luglio 2025 e all'esito di ampia discussione alla presenza del Giudice, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 23 settembre 2024, con alcune precisazioni riguardanti l'assegno di mantenimento dovuto dal padre e l'assegno unico universale.

Tali condizioni, così come precisate dalle parti, sono di seguito trascritte:

*1) il figlio minore *Per_1* è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori; le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria*

amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;

2) il figlio minore risiederà presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, in caso di disaccordo: due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, e il martedì ed il venerdì nella settimana nella quale il padre trascorrerà il fine settimana con il figlio, dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente, ove la madre lo preleverà dall'abitazione del padre per condurlo a scuola; due week end al mese alternati dalla giornata di venerdì, dall'uscita della scuola sino alla giornata di lunedì mattina, ove la madre lo preleverà dall'abitazione del padre per condurlo a scuola; per le festività natalizie e pasquali da concordare di volta in volta in base alle esigenze lavorative dei coniugi ed in modo tale che ciascun genitore trascorra i singoli giorni di festa alternativamente; durante il periodo estivo il figlio trascorrerà due settimane con il padre, anche non consecutive, con preavviso da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, secondo il criterio dell'alternanza annuale;

3) assegna la casa familiare sita in Roma, via Carlo de Marchesetti nr. 84, alla sig.ra PUCA Alessia;

4) il sig. Parte_1 verserà entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra PUCA ALESSIA un assegno di € 350,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal mese di agosto 2025, con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,

abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);

5) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio minore con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito si trascrivono:

✓ spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) spese medico-

sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

✓ spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto; con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;

6) la sig.ra Puca non avrà nulla a pretendere circa gli arretrati dell'assegno di mantenimento derivanti dall'omesso adeguamento a fini Istat dell'assegno;

7) il sig. Pt_1 nulla rivendica e nulla potrà rivendicare circa la percezione dell'assegno unico, che continuerà ad essere incassato unicamente dalla sig.ra Puca;

8) spese compensate.

Ciò premesso, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 26 luglio 2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.

898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio, ancora minorenne.

Spese della lite compensate come da domanda.

Per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiumicino in data 26 luglio 2016 tra Parte_1, nato il 22 febbraio 1988 a Roma, e Alessia Puca, nata il 28 giugno 1987 a Roma; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n. 42, Parte 2, Serie C, Vol 3, Anno 2016;

dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;

spese della lite compensate.

Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiumicino per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.

Roma, 22 luglio 2025

Il Giudice estensore

Stefano Calabria

Il Presidente

Marta lenzi